

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2819/2533 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลยন্ত্রการ   | โจทก์         |
|                           | นายวิรัช ล้อมพงศ์ กับพวก         | ผู้ร้อง       |
|                           | นายอำไพ พิบูลย์นุรักษ์ กับพวก    | ผู้คัดค้าน    |
|                           | นายวิรัช ล้อมพงศ์ กับพวก         | จำเลย         |
|                           | นายวิรัช ล้อมพงศ์ ที่ 1          | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                           | นางจันทนา ล้อมพงศ์ ที่ 2 ผู้ร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ไม่ประสงค์จะฎีกาคดีนี้อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาที่ยื่นไว้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 164)สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่33913 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับบ้านเลขที่ 80/103 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้คัดค้านเป็นผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวอ้างว่าโจทก์กับจำเลยทั้งสามได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้โดยโจทก์ยอมให้จำเลยทั้งสามผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นงวด ๆ จำเลยทั้งสามได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่ยึดไว้อีก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 151)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 164)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความศาล  
ฎีกา

---

อนุญาตให้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความศาล  
ฎีกา

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ